

0002592-76.2018.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Melo dos Santos

Justiça Gratuita

Vistos.

A d. Promotora de Justiça, com fundamento no instituto da detração penal, requereu fosse declarada extinta a punibilidade de GABRIEL DE MELO DOS SANTOS pelo cumprimento da pena, arquivando-se os autos (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Fórum - Carmo

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16)-33361035 - E-mail: araraq1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0002592-76.2018.8.26.0037 - p.

DESPACHO

Processo nº:

0002592-76.2018.8.26.0037

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Melo dos Santos

Justiça Gratuita

Vistos.

A d. Promotora de Justiça, com fundamento no instituto da detração penal, requereu fosse declarada extinta a punibilidade de GABRIEL DE MELO DOS SANTOS pelo cumprimento da pena, arquivando-se os autos (fls. 386/387).

Observo que o v. Acórdão (fls. 334/341) desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de porte ilegal de drogas para consumo pessoal.

Retornando os autos para formulação de eventual proposta de transação penal ao

sentenciado, o parquet mencionou que o réu permaneceu preso preventivamente por cerca de onze meses, no período de 04/03/2018 até 08/02/2019, quando, então, foi expedido alvará de soltura e colocado em liberdade (fls. 359).

Decido.

Deste modo, considerando o período de prisão provisória, como bem apontou o MPE, não há que se cogitar acerca de formulação de proposta de transação penal, ou a imposição de pena não privativa de liberdade, eis que o período de prisão expiada pelo réu superou qualquer pena a ser eventualmente imposta em sentença condenatória pela prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, há que se reconhecer, por analogia, a figura da detração anômala (CP, art. 42), para reputar como integralmente cumprida a pena imposta pela decisão judicial. Nesse sentido: (TJ-ES Ap. 0016060-32.2009.8.08.0035).

Portanto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL DE MELO DOS SANTOS, pelo cumprimento da pena, por analogia, aos princípios da equidade e do no bis in idem, nos termos do artigo, 42 do CP.

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Oficie-se ao IIRGD.

Quanto ao requerimento formulado pelo i. Defensor (fls. 524), observo que, conforme ofício juntado (fls. 529/530), o pleito foi atendido.

Após, ao arquivo.

P.I.C.

Araraquara, 21 de fevereiro de 2022.